

エステティックの広告表記に関するガイドライン 改定追補

関連法令の補充（消費者契約法・割賦販売法・特定電子メール法）

日本エステティック工業会 コンプライアンス委員会

【本追補の構成】

第1部 本体「関連した法律」への追加 … 4. 消費者契約法／5. 割賦販売法

第2部 別紙 … 特定電子メール法に関する遵守事項

本追補は、本体「関連した法律」の「3. 薬機法」の次に第1部を挿入し、特定電子メール法は別紙として末尾に添付することを想定しています。INDEX(P3)には「4. 消費者契約法」「5. 割賦販売法」を追加してください。

第1部 本体「関連した法律」への追加

4. 消費者契約法

消費者契約法は、事業者と消費者の間にある情報の質・量および交渉力の格差を是正し、消費者を保護するための法律です。特定商取引法が訪問販売や特定継続的役務提供など特定の取引類型に限って適用されるのに対し、本法はエステティックの契約全般に適用されます。

不当な勧誘によって締結させられた契約は取り消すことができ、また消費者に著しく不利な契約条項は無効となります。広告表現だけでなく、契約時のセールストーク（口頭の説明）も規制の対象となる点に注意が必要です。

【エステティック業界で特に注意すべきポイント】

- 不当な勧誘による契約の取消し
- 不当な契約条項の無効
- 広告表現と勧誘トークの一貫性

(1) 不当な勧誘による取消権（第4条）

以下のような勧誘があった場合、消費者は契約を取り消すことができます。取消権は、追認できる時から1年、契約締結から5年で時効により消滅します。

類型	内容・エステでの典型例
① 不実告知	重要事項について事実と異なる説明をすること。（例：「この機器は医療レベルです」など事実と反する説明）
② 断定的判断の提供	将来の不確実な事項を断定的に告げること。（例：「必ず痩せます」「絶対に効果が出ます」）広告だけでなく口頭のセールストークも対象。
③ 不利益事実の不告知	中途解約時の精算金など、消費者に不利益となる事実を故意に伝えないこと。
④ 退去妨害・不退去	消費者が帰りたい意思を示しているのに勧誘を続けること等。

(2) 不当な契約条項の無効（第8条～第10条）

①
中途解約時の違約金・キャンセル料のうち、事業者が生じる「平均的な損害」を超える部分は無効となります（第9条）。

特定商取引法の中途解約上限規制に加え、本法によっても過大な精算金条項は無効となり得ます。

② 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効です(第8条)。

③ 消費者の利益を一方的に害する条項は無効です(第10条)。

※「必ず」「絶対」「保証」等の断定的表現は、景品表示法・薬機法に加え、本法の「断定的判断の提供」にも該当します。巻末の問題のある表現例(No.19「誰でも確実に痩せる」、No.24「〇〇kgの減量を保証」、No.25「リバウンドは一切ない」等)を併せて参照してください。

5. 割賦販売法

割賦販売法は、商品・役務をクレジット(分割払い)で販売する際の事業者・クレジット会社のルールと、消費者保護の制度を定めた法律です。エステティックの高額・長期コースは、個別クレジット契約(個別信用購入あっせん)によって分割払いで販売されることが多く、この場面で本法が適用されます。

サロンの倒産や施術未提供などのトラブルが生じた際、消費者を救済する決め手となる法律であり、適正な広告・勧誘はクレジット会社との加盟店契約を維持するうえでも不可欠です。

【エステティック業界で特に注意すべきポイント】

- 支払停止の抗弁権
- クーリング・オフの連動と既払金の返還
- クレジット会社の加盟店調査義務

(1) エステティック業界における割賦販売法の適用

①

支払停止の抗弁権: 施術が提供されない、契約を解除したなど、サロンに対して主張できる事由がある場合、消費者はクレジット会社への支払いを停止することができます。

②

クーリング・オフの連動と既払金の返還: 特定継続的役務提供を個別クレジットで契約した場合、信販契約もクーリング・オフの対象となり、既に支払った金額(既払金)の返還を受けられます。これは現金取引にはない、割賦販売法独自の強力な消費者保護です。

③ 過量販売解除: 通常必要とされる量を著しく超えるコースを契約させられた場合、消費者は契約を解除できます。

④

クレジット会社の加盟店調査義務: クレジット会社は、加盟店(サロン)の勧誘・広告が不適切でないかを調査する義務を負います。違法・誇大な広告は、加盟店契約の解除や新規与信の停止につながり得るため、適正な広告表記は資金調達面でも死活的に重要です。

第2部 別紙 特定電子メール法に関する遵守事項

1. 本別紙の位置づけ

本別紙は、エステティックサロンおよび関連事業者が顧客に対して電子メールによる広告・宣伝（メールマガジン、キャンペーン案内、クーポン配信、ダイレクトメール等）を行う際に遵守すべき事項を定めるものです。これらは特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（以下「特定電子メール法」）の規制対象であり、違反した場合は措置命令および刑事罰（法人の場合、最大3,000万円以下の罰金）の対象となります。所管は総務省・消費者庁です。

【遵守すべき3つの義務】

- オプトイン義務（事前同意の取得）
- 送信者情報の明示義務
- 受信拒否（オプトアウト）への即時対応義務

① オプトイン義務（事前同意の取得）

- ・広告・宣伝メールの送信は、あらかじめ受信の同意（オプトイン）を得た相手にのみ行えます。
- ・同意は、チェックボックスへの積極的なチェック等、受信者の能動的な意思表示によって取得すること。「同意しない場合はチェックを外してください」のようなデフォルトでチェックが入った形式は有効な同意と認められません。
- ・同意を取得した記録（いつ・誰が・何に同意したか）を保存しておくこと。

② 送信者情報の明示義務

- ・送信者の正式名称および住所
 - ・受信拒否の申し出先（メールアドレスまたは解除用URL）
- 以上をすべてのメールに記載しなければなりません。

③ 受信拒否（オプトアウト）への即時対応義務

- ・受信者から受信拒否の申し出を受けた後は、直ちに当該アドレスへの配信を停止すること。
- ・「手続き完了まで数日かかる」等の対応は認められません。拒否後も送信を継続した場合は違反となります。
- ・受信拒否の申し出先（メールアドレス・解除用URL）は、常に機能する状態にしておくこと。

メール本文への記載例

【送信元】株式会社〇〇エステ
【住所】 東京都〇〇区〇〇 〇〇ビル2F
【受信拒否】本メールの配信停止を希望される場合は、下記URLよりお手続きください。
<https://example.com/unsubscribe>

罰則

違反類型	処分
オプトイン規制違反（同意なし送信）	措置命令 → 違反すれば刑事罰
送信者情報の表示義務違反	措置命令 → 違反すれば刑事罰
受信拒否後の送信継続	措置命令 → 違反すれば刑事罰

刑事罰：1年以下の懲役または100万円以下の罰金（法人の場合、最大3,000万円以下の罰金）